

**Nr. 206 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an die Reichswirtschaftskammer. 24.
Dezember 1937***R 3101/8934, Bl. 53–54 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:**Betr.: Stellung der Juden in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft.*

Aus mir zugehenden Beschwerden entnehme ich, daß die Auffassung verbreitet ist, jüdische Betriebe seien bei der Organisation der gewerblichen Wirtschaft nicht mitgliedspflichtig und infolgedessen gegenüber den mit Beiträgen belasteten deutschen Unternehmungen ungerechtfertigt bevorzugt. Diese Auffassung ist nicht zutreffend. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft erfaßt alle auf wirtschaftlichem Gebiet tätigen Unternehmungen, also auch die jüdischen Betriebe. Hieraus ergibt sich schon, daß von der vermeintlichen Besserstellung der jüdischen Betriebe in der Beitragsfrage nicht die Rede sein kann. Eine Erfassung der jüdischen Betriebe durch die Organisation der gewerblichen Wirtschaft wird außer durch die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Behandlung in der Beitragsfrage auch durch die Zwecke der Organisation erfordert. Eine wesentliche Aufgabe der Organisation ist die Weitergabe von wirtschaftspolitischen Weisungen und Anordnungen der Reichsregierung sowie die Sicherstellung der Mitarbeit des einzelnen Unternehmers an den im Interesse der Allgemeinheit notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Würden die jüdischen Betriebe der Organisation nicht angehören, so würden sie von Weisungen, die im Interesse der Allgemeinheit ergehen und unter Umständen eine Belastung der einzelnen Betriebe bedeuten, nicht erfaßt werden, also einen unberechtigten Wettbewerbsvorsprung erhalten. Aus diesen Gründen ist auch die Teilnahme der jüdischen Betriebe an den Versammlungen der einzelnen Gliederungen, in denen solche Weisungen und Anordnungen an die Mitglieder weitergegeben zu werden pflegen, erforderlich².

¹ Regest: WALK, Sonderrecht, Nr. II/393; s. auch ADAM, Judenpolitik, S. 176; GENSCHER, Verdrängung, S. 122. Der Erlaß hatte dem StdF zur Zustimmung vorgelegen; R 3101/8934, Bl. 55. – Ein noch schärfer gefaßter Erstentw. dieser Anweisung datierte vom 31. 7. 1936, ging also weit in die Amtszeit Schachts als RWiM zurück, war indes auf Intervention des „Judenschutzreferenten“ (u. Anm. 2) nicht ausgefertigt worden.

² Ziff. 2 der Erstfassung, gefertigt gleichfalls vom Ref. IV/3 (MR Barth, RR Baetzgen), hatte noch gelaute: „An Mitgliederversammlungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft dürfen Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze nicht teilnehmen. Der Gegenstand und das Ergebnis der Besprechungen ist ihnen schriftlich mitzuteilen.“ Hiergegen waren aber von MR Hoppe, Referent IV/6 für „Abwehr unzulässiger Eingriffe in die Wirtschaft“ (vulgo „Judenschutzreferat“: s. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 125), im Aug. 1936 erhebliche Bedenken angemeldet worden: „Wenn es aus finanziellen und Wettbewerbsgründen unmöglich ist, die Juden aus den Zwangsorganisationen der gewerblichen Wirtschaft herauszunehmen, so ist es d[iesseitigen] E[rachtens] auch nicht möglich, ihnen das elementarste Recht jeder Mitgliedschaft an einer Vereinigung, nämlich das der Teilnahme an den Mitgliederversammlungen, durch ausdrücklichen Erlaß zu nehmen. Wenn, wie es tatsächlich der Fall sein dürfte, die Juden regelmäßig schon jetzt den Versammlungen fernbleiben und nach Möglichkeit arische Prokuristen oder sonstige Bevollmächtigte entsenden, so ist dagegen nichts einzuwenden, im Gegenteil wird diese Übung auf Dauer etwaige Schwierigkeiten am besten beseitigen. – Eine ausdrückliche Anordnung, die den Besuch verbietet, würde auch mit dem vom Reichswirtschaftsministerium bisher stets vertretenen Grundsatz, daß auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft eine rechtliche Benachteiligung der Juden nicht stattfinden soll, widersprechen und zwar auf einem Spezialgebiet, das ausschließlich der Ordnung durch das Reichswirtschaftsministerium unterliegt. Eine derartige Anordnung würde nach Ansicht des Referats dem Ansehen der Regierung nicht dienlich sein.“

Bei der Wiedervorlage des Erlaßentwurfs hatte Hoppe am 21. 10. 1937 nach Rücksprache mit der WiGrp. Einzelhandel es als völlig ausreichend bezeichnet, wenn der Erlaß an die RWiK „die bisher schon vielfach geübte Praxis ausdrücklich bestätige, daß den jüdischen Firmeninhabern empfohlen wird, sich durch nichtjüdische Beauftragte vertreten zu lassen“. Die Formulierung des nachfolg. Abs. 2 entsprach wörtlich dem Vorschlag Hoppes. R 3101/8934, Bl. 42 f., 51.

Die grundsätzliche Zugehörigkeit auch der jüdischen Betriebe zur Organisation der gewerblichen Wirtschaft schließt nicht aus, daß der besonderen Stellung der jüdischen Betriebe durch eine unterschiedliche Behandlung in gewissen Punkten Rechnung getragen wird. So können Juden Ämter und Stellen in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft nicht bekleiden. Außerdem halte ich es für angebracht, wenn die Leiter der einzelnen Gliederungen den jüdischen Betrieben empfehlen, sich in den Mitgliederversammlungen durch nichtjüdische Bevollmächtigte vertreten zu lassen, da die persönliche Teilnahme von Juden an diesen Versammlungen zu Unzuträglichkeiten führen muß. Ich bitte, die einzelnen Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft unter Mitteilung der vorstehenden Begründung anzuweisen, Anfragen, die wegen der Zugehörigkeit jüdischer Unternehmer zur Organisation der gewerblichen Wirtschaft an sie gerichtet werden, im Sinne dieses Schreibens zu beantworten.

G[örin]g

Zitierhinweis

Nr. 206 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an die Reichswirtschaftskammer. 24. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d206>